

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2874/2537	ธนาคารนครธน จำกัด	โจทก์
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	บริษัทปทุมธุรกิจ จำกัด	ผู้คัดค้าน
	บริษัทโรซ่าผลิตภัณฑ์อาหาร	
	(ประเทศไทย) จำกัด กับพวก	
		จำเลย
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา เนื่องจากปรากฏว่าผู้คัดค้าน ได้นำเครื่องหมายการค้า
พิพาททั้ง 4 หมายเลขไปให้ บุคคลภายนอกใช้ในการผลิตสินค้าออกจำหน่าย โดยมี
ค่าตอบแทนในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่ง ค่าตอบแทนนี้ควรจะตกได้แก่กอง
ทรัพย์สินของจำเลย เพื่อมิให้กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย ขอให้
ศาลโปรดมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ร้อง โดยให้ผู้คัดค้านนำ
เงินจำนวน 30,000,000 บาท มาวางต่อศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยหากฝ่ายใด
เป็นผู้ชนะคดีก็ได้รับเงินดังกล่าวไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงคัดค้าน (อันดับ 148)

กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการโอน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสี่เด็ดขาด ต่อมา
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้โอนเครื่องหมายการค้า เลข

หมายเลข 46228, เลขหมาย 58397, เลขหมาย 73286 และเลขหมาย 75308 ให้แก่ผู้
คัดค้านโดยไม่สุจริต และมี ค่าตอบแทนไม่พอสมควรในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อน
มีการขอให้จำเลยล้มละลาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน การโอนเครื่องหมายการค้าดัง
กล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่
72518 ทะเบียนเลขที่ 46228 คำขอเลขที่ 89661 ทะเบียนเลขที่ 58397 คำขอเลขที่
113962 ทะเบียนเลขที่ 75308 และตามคำขอเลขที่ 113594 ทะเบียนเลขที่ 73286
ระหว่างบริษัทปฐมธุรกิจ จำกัด ผู้รับโอน และลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ผู้โอน กลับเป็น
ของ ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ดังเดิม หากไม่สามารถกระทำได้ให้ ผู้รับโอนใช้ราคาแทน
เป็นเงิน 4,000,000 บาท เพื่อบรรวม ไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องและผู้คัดค้านฎีกา (อันดับ 135,138)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 144 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

การร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จะต้องเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องขอเพื่อ
ให้ ทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พิพาทกัน ได้รับความคุ้มครองไว้
จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษา คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอน
เครื่องหมายการค้าหากไม่สามารถเพิกถอนกลับคืนสู่ ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านใช้
ราคาทรัพย์สินแทนพร้อมดอกเบี้ย การที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านนำเงิน
จำนวน 30,000,000 บาท มาวางศาลเพื่อเป็นค่าตอบแทน ในการที่ผู้คัดค้านนำ

เครื่องหมายการค้าพิพาทไปให้ บุคคลภายนอกใช้ เป็นการขออนอกขอบข่ายของ
ประเด็น แห่งคดีและมีใช้เพื่อบังคับตามคำพิพากษา ศาลฎีกาไม่อาจ มีคำสั่งให้ตาม
คำร้องของ ผู้ร้องได้ ยกคำร้อง

การร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จะต้องเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องขอเพื่อ
ให้ ทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พิพาทกัน ได้รับความคุ้มครองไว้
จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษา คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอน
เครื่องหมายการค้าหากไม่สามารถเพิกถอนกลับคืนสู่ ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านใช้
ราคาทรัพย์สินแทนพร้อมดอกเบี้ย การที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านนำเงิน
จำนวน 30,000,000 บาท มาวางศาลเพื่อเป็นค่าตอบแทน ในการที่ผู้คัดค้านนำ
เครื่องหมายการค้าพิพาทไปให้ บุคคลภายนอกใช้ เป็นการขออนอกขอบข่ายของ
ประเด็น แห่งคดีและมีใช้เพื่อบังคับตามคำพิพากษา ศาลฎีกาไม่อาจ มีคำสั่งให้ตาม
คำร้องของ ผู้ร้องได้ ยกคำร้อง

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น